ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

ORDEM PROCESSUAL 06

04 DE NOVEMBRO DE 2026

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Admissão e encaminhamento dos quesitos à equipe pericial da Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 04 de novembro de 2026.

O Tribunal Arbitral, considerando:

a) a Audiência 3, realizada em 03/11/2026, destinada à apresentação do resultado preliminar da perícia conjunta de engenharia e econômico-financeira, às manifestações das partes e à definição dos encaminhamentos da instrução;

b) o relatório preliminar e a memória de cálculo encaminhados em 02/11/2026, os esclarecimentos prestados na audiência e a necessidade de complementar as verificações documentais e os cálculos, inclusive mediante exame do documento S-25 e das interações entre os eventos;

c) as decisões e as Ordens Processuais anteriores, especialmente as OPs nº 04 e nº 05, quanto ao escopo da ata de missão pericial, à exclusão da apuração autônoma de E2, à autonomia técnica da perícia e às matérias cuja decisão compete ao Tribunal;

d) a relação documental já apresentada pela equipe pericial e a concordância das partes, registrada na audiência, com o atendimento das solicitações até 06/11/2026;

e) as questões submetidas à apreciação do Tribunal pela equipe pericial e pelas partes durante a Audiência 3 e a necessidade de sua apresentação organizada, com os respectivos fundamentos e a indicação de suas repercussões sobre os trabalhos periciais;

f) a necessidade de explicitar as premissas e limitações dos cenários alternativos e distinguir os efeitos já realizados dos efeitos futuros projetados, para subsidiar as deliberações do Tribunal; e

g) a necessidade de reunir as apresentações e os registros da Audiência 3, orientar a continuidade da instrução e preservar o cronograma, especialmente a audiência de inquirição conjunta de 10/11/2026 e a entrega do laudo consolidado em 12/11/2026;

DETERMINA:

1. Alcance do resultado preliminar

1.1. O resultado preliminar integra a instrução e permanece sujeito aos esclarecimentos, às verificações e às complementações da fase pericial. A reprodução aritmética dos modelos das partes não equivale à validação das fontes, à comprovação do nexo causal ou ao reconhecimento do direito e dos valores pleiteados.

1.2. A equipe pericial deverá distinguir, por evento e por especialidade: a) os fatos e resultados que considera tecnicamente demonstrados, com indicação das fontes; b) os valores decorrentes de hipóteses ou cenários condicionais; e c) as questões que ainda dependem de documentação, diligência ou cálculo complementar, com as respectivas limitações.

1.3. As manifestações e os valores apresentados na audiência não são homologados por esta Ordem Processual. Permanecem os limites da ata de missão aprovada, inclusive a exclusão da apuração autônoma de E2.

2. Complementações e verificações periciais

2.1. A equipe pericial deverá considerar as manifestações da Audiência 3 e indicar, nos trabalhos subsequentes e no laudo consolidado, quais conclusões e premissas foram mantidas ou revistas, com os fundamentos técnicos e a repercussão sobre os cálculos. As complementações deverão priorizar as questões que apresentem repercussão material sobre os resultados, especialmente aquelas relacionadas à comprovação do nexo causal, à identificação dos custos efetivamente evitados, à delimitação temporal dos impactos e à segregação dos investimentos adicionais e antecipados, observados os limites da missão pericial.

2.2. A equipe pericial deverá examinar o documento S-25 e reexecutar os cálculos de interação entre os eventos, explicitando os ajustes pertinentes e seus efeitos sobre os valores individuais e consolidados, inclusive quanto a eventuais sobreposições. Essas verificações deverão ser concluídas a tempo de incorporar seus resultados ao **laudo consolidado, cuja entrega permanece prevista para 12/11/2026**. Caso alguma verificação não possa ser concluída, a equipe deverá justificar a impossibilidade e indicar as limitações e suas repercussões sobre os cálculos e as conclusões.

3. Atendimento das solicitações documentais

3.1. Fica estabelecido o prazo de 06/11/2026, às 23h59min, horário oficial de Brasília, para que as partes atendam às solicitações documentais já individualizadas pela equipe pericial, conforme a concordância registrada na Audiência 3.

3.2. A relação já apresentada pela perícia servirá de referência para o atendimento, dispensada sua reapresentação integral. Compete à equipe pericial conduzir e acompanhar as solicitações, esclarecer a finalidade técnica, o provável detentor e o formato necessário e identificar as pendências remanescentes e a repercussão técnica de cada ausência.

3.3. Para documentos já integrantes do acervo, será suficiente a indicação precisa do arquivo, da pasta e das páginas, abas ou células pertinentes. Em caso de indisponibilidade ou não localização, a parte deverá informar objetivamente essa circunstância, as buscas realizadas e eventuais fontes substitutivas disponíveis.

3.4. Os documentos e esclarecimentos serão encaminhados pelos canais oficiais, com ciência simultânea da equipe pericial, do Tribunal, da Secretaria-Geral e de ambas as partes, e disponibilizados na pasta compartilhada do procedimento (05.02 Documentos adicionais solicitados pela perícia). Os arquivos editáveis pertinentes deverão preservar fórmulas, vínculos e identificação das fontes.

3.5. O recebimento dos documentos não implica reconhecimento de seu conteúdo ou valor probatório. A falta de documento não será convertida automaticamente em resultado zero, adoção obrigatória da menor base ou inexistência de impacto econômico. As consequências jurídicas permanecem reservadas ao Tribunal.

4. Questões jurídicas pendentes e cenários alternativos

4.1. Diante das solicitações de apreciação pelo Tribunal formuladas ao longo da Audiência 3, fica estabelecido que a equipe pericial e ambas as partes deverão encaminhar ao Tribunal, **até 06/11/2026, às 23h59min, horário oficial de Brasília,** as questões que dependam de sua deliberação. **Cada parte deverá indicar o entendimento que sustenta sobre as questões apresentadas e os respectivos fundamentos. A equipe pericial deverá individualizar os pontos sobre os quais solicita deliberação ou orientação do Tribunal, explicitando a dúvida e a repercussão das possíveis decisões sobre os trabalhos e os cálculos.** As questões deverão ser organizadas por evento e tema, com indicação precisa do ponto a decidir e dos documentos pertinentes. **O Tribunal comunicará seu entendimento sobre cada ponto até 09/11/2026**, para orientar a continuidade dos trabalhos e a audiência de inquirição conjunta de 10/11/2026.

4.2. O envio deverá observar os canais oficiais, com ciência simultânea da equipe pericial, do Tribunal, da Secretaria-Geral e de ambas as partes, e disponibilizados na pasta compartilhada do procedimento (05.03 Questões Jurídicas).

4.3. Quando os elementos disponíveis ainda não permitirem definição, a equipe deverá manter cenários separados, com premissas, fontes, limitações e efeitos explicitados, para subsidiar a deliberação posterior do Tribunal.

4.4. Na ausência ou insuficiência de documentação, a equipe pericial poderá apresentar cenários alternativos tecnicamente fundamentados, desde que explicite a origem dos parâmetros utilizados, as justificativas para sua adoção, as limitações decorrentes da insuficiência probatória e a sensibilidade dos resultados às premissas consideradas. Deverá, ainda, distinguir as estimativas necessárias à construção de cenários contrafactuais daquelas adotadas para suprir lacunas documentais relativas a fatos ou valores passíveis de comprovação direta. Caberá ao Tribunal decidir sobre a admissibilidade e os efeitos probatórios das estimativas, bem como sobre o eventual

acolhimento dos cenários apresentados, sem delegação de interpretação contratual, alocação jurídica de riscos ou decisão sobre responsabilidade.

4.5. Os efeitos já realizados e os efeitos futuros projetados deverão ser apresentados de forma segregada, com identificação dos respectivos períodos, premissas e critérios de cálculo. **A quantificação dos efeitos futuros não implica seu reconhecimento automático, tampouco antecipa decisão** quanto à sua elegibilidade, ao período de incidência, à forma de compensação ou à modalidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, matérias cuja definição permanece reservada ao Tribunal Arbitral.

4.5.1. Em relação aos efeitos futuros projetados, a equipe pericial deverá indicar, por evento, os parâmetros necessários à sua apuração, os critérios técnicos para identificação da cessação ou alteração dos impactos e a possibilidade de sua mensuração periódica com base em dados efetivamente observados. Quando tecnicamente viável, deverá apresentar os elementos necessários à comparação entre a quantificação antecipada dos efeitos futuros e sua apuração ao longo da execução contratual, explicitando as limitações, os riscos de sobreposição e os eventuais ajustes necessários para evitar compensações superiores ou inferiores aos impactos efetivamente verificados. A definição da modalidade e da periodicidade da compensação, bem como dos mecanismos de implementação, permanece reservada ao Tribunal Arbitral, observados os limites contratuais e processuais aplicáveis.

5. Apresentações e registros da Audiência 3

5.1. **A equipe pericial e ambas as partes deverão encaminhar, até 06/11/2026, as apresentações utilizadas na Audiência 3**, observados os canais oficiais de comunicação e assegurada a ciência do Tribunal Arbitral, da Secretaria-Geral, da equipe pericial e de ambas as partes. Os materiais deverão ser juntados aos autos e disponibilizados na pasta compartilhada do procedimento (05.01 Audiência 03).

5.2. A Secretaria-Geral providenciará as comunicações e a disponibilização dos registros da audiência, conforme o rito estabelecido. A **Ata da Audiência 3 e a respectiva transcrição serão encaminhadas em anexo ao e-mail de envio da OP nº 06**. A ata consolidará os pontos de convergência e divergência, as pendências identificadas e as providências definidas, com indicação dos respectivos responsáveis e prazos.

6. Próximas etapas e manutenção do cronograma

6.1. Permanece mantido o prazo de 06/11/2026, às 23h59min, horário oficial de Brasília, para apresentação, pelas partes, das questões destinadas à sessão de inquirição conjunta. As questões deverão ser organizadas por evento e tema e indicar precisamente os pontos a esclarecer.

6.2. Permanece mantida a audiência de inquirição conjunta dos peritos e assistentes técnicos em 10/11/2026, observados a dinâmica e os tempos estabelecidos nas Ordens Processuais aplicáveis.

6.3. Permanecem vigentes os demais marcos do cronograma e as disposições das Ordens Processuais anteriores que não tenham sido expressamente alteradas por esta Ordem. Eventual controvérsia jurídica, alteração de escopo, prazo ou honorários será submetida ao Tribunal.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng — Secretária-Geral da CAA